



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	נציגות הבית המשותף שד' מוריה 45 חיפה ע"י רות לורנד (נמחק/ה)	תובעים
2	לורנד רות (נמחק/ה), ת.ז. 01626712	
3	הון גיורא (נמחק/ה), ת.ז. 050273317	
4	מנחם איל מנחם, ת.ז. 024898835	
5	מנחם מיכל, ת.ז. 031760382	
באמצעות ב"כ: עו"ד מנחם איל שד' המגינים 53 חיפה דוא"ל- emenachem.adv@gmail.com טל': 0544715648 פקס: 048525314		

נגד

513471680	פלסטלינה אומנות היצירה בע"מ, חברה	נתבעת
באמצעות ב"כ: עו"ד סודרי ברק מרח' מרכוס ברוך 5, חיפה 3328308 דוא"ל: barak@law-gsd.co.il טל': 04-8554949 פקס: 04-8555252		

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש לחייב את הנתבעת לסלק ידה מהרכוש המשותף, ובתוך כך להרוס רכיבי בניה שונים ובכללם: משטח דק ופרגולה, קירות בקומת העמודים, הגדלת מחסן, תוספת שטח לחנות, מדרגות ומצלמות שהתקינה.
2. הבית מושא ההליך מכיל 10 יחידות בשני מבנים, נמצא בשד' מוריה 45 חיפה, ומזוהה כחלקה 42 בגוש 10808 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים 4, 5 הם בעלים של יחידה בבית והנתבעת היא בעלים של מספר יחידות בבית.

תמצית טענות התביעה –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעת ביצעה בניה ברכוש המשותף במועדים שונים, ועל ידי כך נכסה לעצמה שטח בסמוך למחסן שבבעלותה לצורך הגדלתו, הרחיבה את החנות שבעלותה לכיוון צפון, ובתוך כך גם השתלטה על חלק מגרם המדרגות שנמצא מצפון לבית, התקינה ארבע מצלמות ברכוש המשותף המצלמות את באי הבית ופוגעות בפרטיותם, והתקינה דק ופרגולה ברכוש המשותף. הנתבעת לא קיבלה לעבודות אלו היתר בניה או הסכמות של בעלי הדירות בבית.

4. חרף פניות חוזרות של התובעים לנתבעת בדרישה לחדול מהתנהלותה הכוחנית, הבריונית והחד צדדית התעלמה הנתבעת מפניות אלו, והיא ממשיכה לעשות שימוש ייחודי בשטחים משותפים.

תמצית טענות ההגנה –

5. התביעה הוגשה במקור על ידי מספר תובעים, אך בהמשך חזרו בהם חלק מהתובעים מתביעתם וביקשו להימחק מכתב התביעה, מה שמעיד על כך שרק התובעים 4-5 מתנגדים לבניה. בבעלות התובעים יחידה אחת בלבד בבית, ואילו הנתבעת בעלת זכויות בשלוש יחידות בבית ושוכרת של יחידה נוספת בבית.

6. בעלי הדירות בבית חתמו על הסכם עם יזם לביצוע פרויקט תמ"א 38, במסגרתו אמור הבית להיהרס ולהבנות באופן מחוזק, ועל כן, אין טעם בהריסת שטחים שבנתה הנתבעת, שעה שממילא הבית אמור להיהרס.

7. העבודות שביצעה הנתבעת בבית הן על דעת רוב בעלי הדירות בבית או למצער ללא התנגדות שלהם. עבודות אלה משביחות את הבית כולו ולרווחת כל בעלי הדירות והדיירים שבו.

8. היחידה שבעלות הנתבעת המצויה בקומת המרתף כוללת את שטח קומת העמודים, כך שאין ממש בטענה כי הנתבעת אף תפסה שטח רכוש משותף ונכסה אותו לעצמה. כל מה שעשתה הנתבעת הוא לסגור את קומת העמודים שממילא שלה בקירות, על מנת שלא יהיה מפגע אסתטי לבעלי הדירות בבית כתוצאה מאחסון מיטלטלין שלה באותו השטח.

9. הדק והפרגולה שבנתה הנתבעת משמשים את כלל בעלי הדירות בבית ואין בהם כדי עשיית שימוש ייחודי באותם שטחים.

10. המדרגות שבנתה הנתבעת מצפון לבית נעשו לרווחת כלל הדיירים, שכן המדרגות המקוריות היו הרוסות ובמצב שאינו ראוי לשימוש.

11. לתובעים 4-5 אין מחסן, ועל כן אין להם מה לחפש באזור המחסנים הצמודים לבעלי הדירות בבית, ומשכך, הרחבת מחסן הנתבעת אינו גורם להם לכל נזק. הנתבעת ביצעה עבודות לחיזוק קומת המחסנים עקב התפוררותם, ובמסגרת עבודות אלו הורחב המחסן שלה בכ-1.2 מ"ר בלבד.

12. הרחבת החנות נעשתה באמצעות קירוי חורף, שאינו גורם לנזק למי מהדיירים בבית. העבודות שיו למקום מראה יפה ושיפרו את נוחות השימוש בהם לצרכי מעבר.



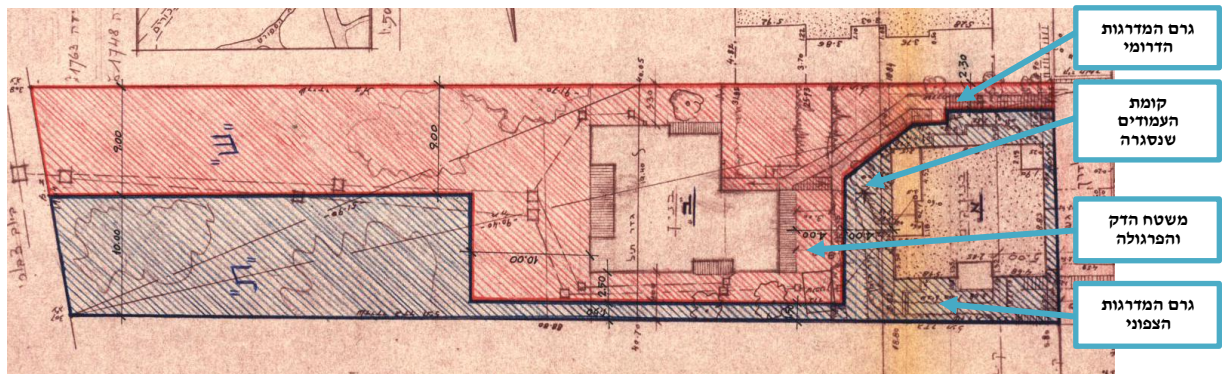
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים בתיק –

13. ביום 3.5.2026 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. טרם שאפרט את נתוני הביקור במקום, מצאתי לשלב קטע מתשריט רישום הבית המשותף, על גביו יסומנו על ידי חלק מנתוני הביקור במקום. הסימונים במיקום משוער.



14. להלן הנתונים אותם מצאתי רלבנטיים להליך:

א. הבית מורכב משני מבנים. המבנה הקדמי חזיתו פונה לכיוון שדרות מוריה 45, חיפה. קיימים שני גרמי מדרגות המצויים משני צדי המבנה הקדמי באמצעותם ניתן להגיע לשני המבנים. גרם מדרגות אחד נמצא מצפון למבנה הקדמי, וגרם מדרגות שני נמצא מדרום לו.

ב. גרם המדרגות הצפוני מוביל אל החנות שמנהלת הנתבעת (להלן: "גרם המדרגות הצפוני"). ניכר כי החנות הורחבה עד לגרם המדרגות. הנתבעת התקינה דלת המפרידה בין גרם המדרגות העליון לבין רחבת החנות (שהוספה במסגרת ההרחבה), וכן התקינה דלת נוספת המפרידה בין רחבת החנות לבין גרם המדרגות התחתון. בעלי דירות שמבקשים לרדת בגרם מדרגות זה משדרות מוריה אל קומת המסד של הבית נדרשים לעבור דרך אותן דלתות, אשר על פי הנטען פתוחות רק במהלך היום בשעות הפעילות של החנות. לאחר סגירת החנות ננעלות אותן דלתות באופן שלא ניתן עוד לרדת באמצעות גרם מדרגות זה מהרחוב אל קומת המסד. המדרגות הללו נבנו על ידי הנתבעת על גבי המדרגות המקוריות. הופניתי לראות את המדרגות המקוריות שעדיין נמצאות מתחת לגרם החדש שנבנה, וניכר כי מצבן בכי רע. גרם המדרגות החדש משפר באופן משמעותי את יכולת בעלי הדירות להגיע מהרחוב אל קומת המסד של הבית (למעט הדלתות שהותקנו על גרם המדרגות ומגבילות את המעבר לשעות מסוימות). גרם המדרגות המוגבל באמצעות דלת מודגם בתמונה מוצג

3/ת

ג. גרם המדרגות הדרומי מוביל אל המבנה העורפי (להלן: "גרם המדרגות הדרומי"). מגרם המדרגות ניתן טכנית להגיע גם אל המחסן שבבעלות הנתבעת. גרם מדרגות זה משמש למעבר בכל שעה של היום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. מחסן הנתבעת נפתח בעת הביקור במקום, וניתן היה להתרשם מכך שבתוכו קיים קיר בצורת פתח בו הייתה מותקנת דלת המחסן המקורי. דלת זו הוסרה ובמקומה הותקנה דלת פח במיקום דרומי יותר ממיקום הדלת המקורית באופן ששטח המחסן הוגדל על חשבון הרכוש המשותף (להלן: "המחסן"). הרחבת המחסן מודגמת בתמונה מוצגת/ת 1/

ה. החנות שמנוהלת על ידי הנתבעת הורחבה באמצעות התקנת גג, קירות אלומיניום וזכוכית במרחיבים אותה לכיוון גרם המדרגות הצפוני (להלן: "החנות"). הרחבת החנות מודגמת בתמונה מוצגת/ת 3/

ו. בין המבנה הקדמי למבנה העורפי קיים משטח דק ומעליו פרגולה נאים למראה. אפשר היה להתרשם שמפלס הקרקע טרם ביצע העבודות היה בשיפוע שלא אפשר עשיית שימוש באותו שטח קרקע. לצורך התקנת הדק פולסו פני הקרקע, וכיום ניתן לעשות שימוש במשטח הדק. הדק והפרגולה פתוחים לשימוש כלל בעלי הדירות ולא התרשמתי כי הנתבעת עושה בשטח זה שימוש ייחודי. הדק והפרגולה מודגמים בתמונה מוצגת/ת 4/

ז. בקומת המרתף במבנה הקדמי קיימת יחידה שבבעלות הנתבעת. בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף חלק משטח היחידה היה פתוח כקומת עמודים. בעת הביקור במקום התרשמתי כי שטח קומת העמודים שבבעלות הנתבעת נסגר באמצעות קירות, חלונות ודלת. הנתבעת עושה שימוש עתידי בשטח שנסגר, אשר על פי מסמכי רישום הבית המשותף היה בבעלותה (להלן: "המשרד"). הסגירה מודגמת בתמונה מוצגת/ת 2/

15. התיק נקבע לדיון הוכחות ליום 5.5.2026. מטעם התובעת הוגש תצהירו של תובע מס' 4, ומטעם הנתבעת הוגשו תצהיריהם של אפרים בנדר, בעלים של יחידות בבית, ושל טל גרוסו, מנהל הנתבעת. למועד הדיון התייצבו רק התובע מס' 4 ומנהל הנתבעת, ועל כן בהחלטה שניתנה על ידי נמשך תצהירו של אפרים בנדר מהתיק. המצהירים נחקרו בחקירה נגדית, הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

16. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן:

17. מעיון במסמכי רישום הבית המשותף עולה כי לדירות בכל אחד מהמבנים הוצמדו כל חלקי המבנה למעט הדירות שבו, לרבות: הגג, הקירות החיצוניים, המחיצות בין הדירות, המסד, חדר המדרגות ושטח חצר. למבנה הקדמי הוצמדה החצר בצבע כחול המסומנת באות ת' ולמבנה העורפי הוצמדה החצר בצבע אדום המסומנת באות ש'. כך שלמעשה גרם המדרגות הצפוני, המצוי בתוך שטח הצמדה ת' אמור לשמש רק את בעלי הדירות במבנה הקדמי, וגרם המדרגות הדרומי, המצוי בתוך שטח הצמדה ש' אמור לשמש רק את בעלי הדירות במבנה העורפי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בעת רישום הבית בבית משותף נרשם לו תקנון. המדובר בהסכם בין בעלי דירות שנערך ונחתם ביום 28.3.63, בו נקבע כדלהלן:

"על היחסים בין בעלי הדירות במבנה א' לבין בעלי הדירות במבנה ב' יחולו ההוראות הבאות:

בעלי הדירות בכל אחד מהמבנים הנ"ל יהיו רשאים לנהוג כרצונם במבנה שבו נמצאות הדירות שלהם ו/או בדירותיהם כפי שהינן כיום ו/או כפי שתהיינה בעתיד כולל הקרקע וכל דבר אחר הצמוד לדירות הנ"ל מבלי שיהיו זקוקים להסכמת בעלי הדירות במבנה השני.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיו בעלי הדירות בכל מבנה רשאים מבלי הסכמת בעלי הדירות במבנה האחר א) לעשות בדירות ו/או במבנה ו/או בקרקע ו/או בכל הצמוד לדירות הנ"ל ו/או בכל חלקיהן שינויים תיקונים, הוספות ו/או שפורים כפי שימצאו לנכון, כפוף לרשיונות מטעם הרשויות המוסמכות, ב) להצמיד כל חלק מהמבנה ו/או מהקרקע לדירה ו/או לדירות במבנה, לבטל את ההצמדות הקיימות ו/או לשנות את ההצמדות, כפי שימצאו לנכון. ג) לרשם את השינויים מהפעולות המפורטות בסעיפים א' ו-ב' לעיל ו/או בכלל בפנקס הבתים המשותפים ולשנות בהקשר לכך את צו רישום הבית המשותף.

לצורך סעיף זה בעלי הדירות במבנה פירושו המעוניינים (במובן סעיף 6 של חוק הבתים המשותפים) או מרביתם בכל הדירות במבנה מסוים ו/או במרביתם".

19. עוד עולה ממסמכי רישום הבית המשותף כי החנות והמחסן שבבעלות הנתבעת הורחבו על חשבון שטח הקרקע המהווה צמידות משותפת לכל הדירות במבנה הקדמי. הנתבעת גם אינה טוענת אחרת. גם משטח הדק, הפרגולה והמצלמות הותקנו בשטח הקרקע המהווה צמידות משותפת לכל הדירות במבנה הקדמי. להבדיל מאלו, הרחבת המשרד בקומת המרתף נעשתה על גבי שטח שבבעלות הנתבעת, כפי שיפורט להלן.

20. עולה מהאמור, כי התקנון המוסכם שנרשם לבית ביצע הפרדה מוחלטת בין המבנים, באופן שכל מבנה נוהג מנהג בעלים מוחלט במבנה, ואינו זקוק להסכמות מקרב בעלי הדירות במבנה האחר, לרבות לא לצורך הרחבות, ביצוע הצמדות, ביטול הצמדות וכיוצא בזה.

21. הנה כי כן, חרף העובדה שבבית המשותף כולו שני מבנים ו-10 דירות, ומשום שמרבית השינויים שביצעה הנתבעת הם בתחומי המבנה הקדמי והצמדותיו, יש לבחון קיומן של הסכמות רק מקרב בעלי הדירות במבנה הקדמי.

המסגרת הנורמטיבית-

22. הוראות הדין בגדרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין (שהוכנסו לחוק במסגרת תיקון 18 לו). בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף".

23. המחוקק נקט בנוסח הסעיף בלשון "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". לשון זו מהווה נוסחת איזון, שלפיה דיון בפגיעה בקניינו של המיעוט ייעשה רק שעה שכבר הוכח שתכנית מסוימת אושרה או ניתנת לאישור. על פני הדברים ניכר כי מעבר לשמירה על קניינם של מיעוט בעלי דירות, לנוסחה זו גם יתרונות מעשיים מסוימים. כך לדוגמה, אפשר שתכנית מסוימת שלגביה התבקשה מראש התערבות המפקח, כלל לא תאושר בסופו של יום, ותחת זאת תאושר תכנית שלגביה ניתן היה לגבש הסכמה מתחילה. דברים דומים נאמרו ברע"א 4138/10 קלצוק נ' אורון (נבו, 5.7.2010). אמנם שם דובר על היתר בניה לתוכנית לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008, אך יפים הדברים שנאמרו שם גם באנלוגיה לבניה שעניינה הרחבת דירה.

24. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה".

25. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף, ראו סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן סעיף 2 (א) לתקנון המצוי.

26. בע"א (מחוזי חי') 1725/05 דוד נ' נברוצק, פסקה 7 (נבו, 30.3.2006) (להלן: "דוד נ' נברוצק") פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג'1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה מצריכה הסכמה למצער של שלושה רבעים מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת. לשון החוק בסעיף 71ב(א) ברורה וחד משמעית, לשם קבלת אישור להרחבת דיור צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים אלו (ראו בענין גם אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי: בתים משותפים 213 (2001) (להלן: "איזנשטיין").

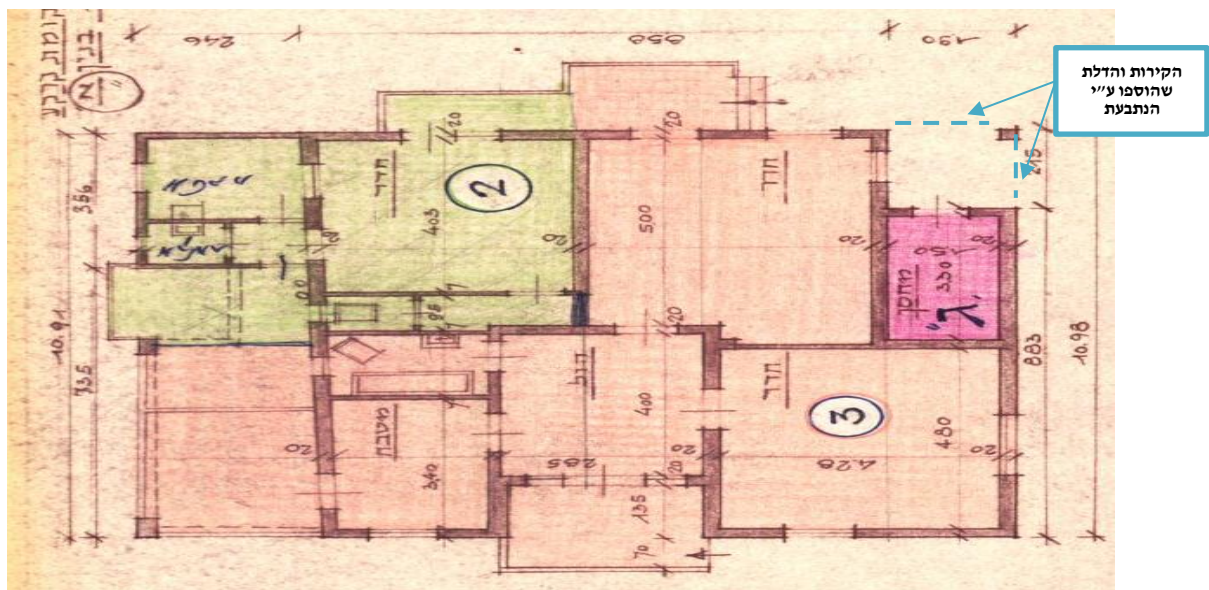
28. יתרה מכך, על החלטה כנ"ל להיות ברורה ומפורשת. אין היא יכולה להילמד משתיקה או מהעדר התנגדות, כפי שכותב המלומד דגן בספרו הנ"ל בעמודים 395-396:

"המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות....מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף".

29. אפנה ואבחן על רקע האמור את רכיבי הבניה השונים שביצעה הנתבעת.

הרחבת המחסן והחנות –

30. מצ"ב קטע מתשריט רישום הבית המשותף המדגים את המחסן מושא ההליך, מסומן בתשריט בצבע ורוד. על גבי התשריט הוספתי סימון במיקום משוער של הדלת החדשה שהתקינה הנתבעת כדי להגדיל את המחסן שבבעלותה.



31. החנות שהורחבה ע"י הנתבעת, תת חלקה 5, הורחבה לכיוון צפון עד לגרם המדרגות המוביל משד' מוריה למבנה הקדמי וצמוד לבעלי הדירות בבנה הקדמי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. לא הוצג לי היתר בניה לרכיבי בניה אלו, וכפי שעלה בדיונים כלל לא הוגשה בקשה למתן היתר בניה להרחבות אלו. כפי שפורט בסעיף 24 לעיל, בהעדר היתר בניה או הוכחת היתכנות לקבלת היתר בניה, נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות במבנה הקדמי להרחבות אלו.
33. לא הוצגו לי הסכמות של בעלי הדירות במבנה הקדמי להרחבות אלו, ועל כן אין מחלוקת כי באמתחתה של הנתבעת לא קיימת הסכמה בשיעור הנדרש.
34. לכאורה, די היה בכך כדי להורות על הריסה של הרחבות אלו, אך היות שמדובר בפגיעה משמעותית בנתבעת, הכרוכה בהרס רב, והיות שהתרשמתי כי מבחינה קניינית אפשר שהנתבעת יכולה לגייס בקלות את ההסכמות בשיעור הנדרש, ולפעול להוצאת היתר בניה כנדרש, סבורה אני כי נכון להורות על הריסת הרחבת החנות והמחסן לאחר שתינתן לנתבעת הזדמנות להשלים את הנדרש לצורך הכשרת אותה בניה, כפי שיפורט להלן.
35. מעיון בנסח הרישום עולה כי במבנה הקדמי קיימות 5 דירות מהן אחת בבעלות תובעים 4-5, והיתר בבעלות הנתבעת או בבעלות משפחת בנדר. עמדתם של משפחת בנדר לא הוגשה כראיה רשמית לתיק, שכן הנתבעת ויתרה על זכותה להגשת מסמכים במצורף לתצהירים שהגישה, (ראו בעניין החלטתי מיום 13.11.2025 והודעת הנתבעת שהוגשה במצורף להגשת תצהיריה כי "הנתבעת אינה מגישה תיק מוצגים"). עם זאת, מעצם הגשת תצהיר תומך של אפרים בנדר במצורף לתצהירי הנתבעת, ועל אף העובדה שנהיר כי אין משקל לתצהיר שעה שהמצהיר לא התייצב לדיון ההוכחות, מעצם הגשת תצהיר תמיכה זה התרשמתי כי סביר שהנתבעת תצליח לקבל את הסכמת משפחת בנדר להרחבות אלו. משכך, ככל שהנתבעת תגיש בקשה להיתר בניה להכשרת הרחבות אלו, הרי שאפשר כי תהיה קיימת לה גם הסכמה קניינית בהיקף הנדרש לאותה בניה, שכן הסכמת ארבעה מחמישה בעלי הדירות בבית עולה על השיעור הנדרש בסעיף 71(א) לחוק המקרקעין, הקובע הסכמה בשיעור של 75% כתנאי לביצוע הרחבה על חשבון הרכוש המשותף החלקי.
36. לאור האמור, אני מאפשרת לנתבעת להמציא לתובעים בתוך 30 ימים מהיום הסכמות בכתב של יתר בעלי הדירות במבנה הקדמי, בהם יצוין באופן מפורש כי נותני ההסכמה מסכימים למתן היתר בניה לנתבעת במסגרתו יוכשרו הרחבות המחסן והחנות בשטחים כפי שהם בנויים כיום.
- לא תציג הנתבעת לתובעים הסכמות אלו במועד האמור, תהיה חייבת להרוס את תוספות הבניה למחסן ולחנות ולהשיב את מצב המחסן והחנות למצבם המקורי כפי שהוא מודגם בתשריט רישום הבית המשותף בתוך 60 ימים מהיום.
- תציג הנתבעת לתובעים הסכמות בכתב כאמור לעיל בתוך 30 ימים, תהיה רשאית לפעול להוצאת היתר בניה לאותן הרחבות בתוך שנה מהיום.
- ככל שיינתן היתר בניה לתוספות בניה אלו בתוך שנה מהיום, לא תחויב הנתבעת להרוס את אותן הרחבות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/213/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא יינתן היתר בניה בתוך שנה מהיום להרחבות אלו, כולן או חלקן, תהיה הנתבעת חייבת להרוס את אותן הרחבות שלא ניתן להן היתר בניה לא יאוחר מיום 20.6.2027 על חשבונה ולהשיב את המצב לקדמותו.

37. יוטעם כי, הרחבת החנות אשר יינתן לגביה היתר בניה, ככל שיינתן, אינה יכולה לכלול את שטח גרם המדרגות, והרחבת החנות תסתיים לפני גרם המדרגות, באופן שבכל רגע נתון באי הבית יוכלו לרדת ולעלות בגרם המדרגות ללא הגבלה.

38. עוד אני קובעת כי לפי כל אחת מהאופציות לעיל, הדלתות הקיימות בגרם המדרגות יוסרו בתוך 30 ימים מהיום או יוותרו פתוחות 24 שעות ביממה החל מעוד 30 ימים מהיום, לשיקול דעת הנתבעת.

המדרגות, משטח הדק והפרגולה -

39. סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין קובע כי: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים ותיקונים הפוגעים ברכוש המשותף ומסכנים או עשויים לסכן את קיומו ומשנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".**

40. המדרגות, משטח הדק והפרגולה הותקנו בשטח הצמדה ת' הצמוד לבעלי הדירות במבנה הקדמי, אשר בהתאם לתקנון המוסכם שנרשם מנוהל על ידי בעלי הדירות במבנה הקדמי בלבד. על כן, החלטות לגבי שטח זה צריכות להתקבל באסיפה הכללית של בעלי הדירות במבנה הקדמי בלבד.

41. אין מחלוקת על כך שהנתבעת ביצעה עבודות אלו על דעת עצמה וללא שקיבלה לכך הסכמה של האסיפה הכללית או של יתר בעלי הדירות במבנה הקדמי.

42. עם זאת, בביקורי במקום התרשמתי, כאמור לעיל, כי המדרגות, משטח הדק והפרגולה נאים, מיפים את הבית ומגדילים את יכולת ההנאה של בעלי הדירות בבית מהרכוש המשותף. כפי שצינתי לעיל, מדובר בשטח פתוח שעומד לרשות כל בעלי הדירות בבית, ואינו מהווה תפיסת חזקה ייחודית של הנתבעת באותו שטח (למעט עניין הדלתות בגרם המדרגות).

43. לאור האמור, אני מורה לתובעת מס' 1, היא נציגות הבית המשותף, להועיד בתוך 30 ימים מהיום אסיפה כללית של בעלי הדירות במבנה הקדמי שעל סדר יומה יהיה אישור הותרת הדק והפרגולה על כנם.

ככל שיתקבל אישור האסיפה הכללית לרכיבים אלו, יוותרו על כנם, וככל שהאסיפה הכללית לא תאשר הותרת רכיבים אלו, תפרק הנתבעת רכיבים אלו בתוך 60 ימים מהיום. התובעת מס' 1 תשלח הודעות זימון לאסיפה הכללית לכל בעלי הדירות במבנה הקדמי לפי כתובותיהם הרשומות במשרד הפנים, וכן תתלה הודעות על מועד האסיפה והנושאים שעל סדר יומה במקום בולט במבנה הקדמי, ותשמור העתק ההודעות שנשלחו ונתלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

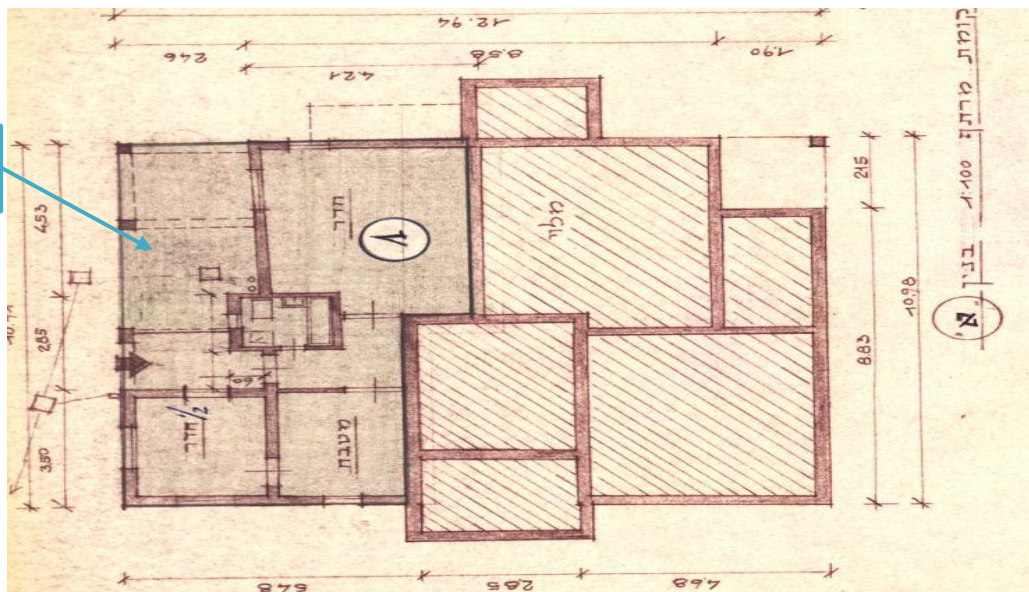
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי ככל שהנתבעת לא תצליח לקבל את הסכמת האסיפה הכללית להותרת המדרגות, משטח הדק והפרגולה על מכונם, יפורקו הנ"ל על ידי הנתבעת, אשר תשיב את המצב לקדמותו בתוך 60 ימים מהיום.

45. אחזור ואציין גם כאן, כי לא ניתן להכשיר את נעילת הדלתות שהותקנו לאורך גרם המדרגות הצפוני, ולכך דרושה הסכמה של כל בעלי הדירות במבנה הקדמי, שכן עצם הנעילה יוצר שימוש ייחודי של הנתבעת בקטע מסוים מתוך המדרגות. לאור האמור, הדלתות יוסרו או יוותרו פתוחות 24 שעות ביממה כפי שנקבע בסעיף 38 לעיל.

סגירת קומת העמודים במבנה הקדמי –

46. מעיון בתשריט רישום הבית המשותף עולה כי שטח קומת העמודים צבוע בצבע היחידה שבבעלות הנתבעת ומהווה חלק ממנה. ניתן להתרשם מאותו תשריט כי מדובר בשטח מקורה אך פתוח ללא דלת, חלונות וקירות. מצ"ב קטע התשריט



47. הנתבעת אישרה את העובדה שקומת העמודים נסגרה על ידה, וכן ניתן היה להתרשם מכך במועד הביקור במקום.

48. לא מצאתי לראות בכך הרחבה של היחידה שבבעלות הנתבעת, שכן שטח זה מופיע כבר בתשריט רישום הבית המשותף כשטח מקורה ומוגדר המהווה חלק מהיחידה שבבעלות הנתבעת. בניית הקירות והחלונות התוחמים שטח זה ע"י הנתבעת, בדומה לפתיחת חלונות או דלתות בדירה קיימת הוכרו בפסיקה כשינויים ברכוש המשותף הטעונים הסכמות של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי. ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2), 39; תיק 112/11 (מפקח ת"א) נציגות הבית המשותף מרחוב קריניצי 38 רמת גן נ' חדד (נבו, 15.1.12)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/213/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. לאור העובדה ששינויים אלו ברכוש המשותף בוצעו בתחומי המבנה הקדמי (מבנה א'), הרי שבהתאם להוראת התקנון המוסכם שנרשם לבית הם טעונים קבלת הסכמה מקרב בעלי הדירות באותו מבנה בלבד.

50. לאור האמור, במסגרת האסיפה הכללית שתועיד תובעת 1 לבחינת רצון בעלי הדירות במבנה הקדמי ביחס להתקנת המדרגות, הדק והפרגולה, יועלה לסדר היום גם נושא אישור סגירות קומת העמודים שבעלות הנתבעת באמצעות קירות, חלונות ודלת. ככל שיתקבל אישור האסיפה הכללית במבנה הקדמי לרכיבים אלו, יוותרו הנ"ל על כנס, וככל שהאסיפה הכללית לא תאשר הותרת רכיבים אלו, תפרק הנתבעת רכיבים אלו בתוך 60 ימים מהיום. התובעת מס' 1 תשלח הודעות זימון לאסיפה הכללית לכל בעלי הדירות במבנה הקדמי לפי כתובותיהם הרשומות במשרד הפנים, וכן תתלה הודעות על מועד האסיפה, והנושאים שעל סדר יומה במקום בולט בכל אחד מהמבנים, ותשמור העתק ההודעות שנשלחו ונתלו.

המצלמות -

51. בביקור במקום שקיימתי לא הפנו אותי הצדדים אל המצלמות שהותקנו, אך בדיון שהתקיים הגישו התובעים תמונות המדגימות מצלמות אלו, סומנו ת/5.

52. עד הנתבעת אישר בעדותו כי התקין 4 מצלמות ברכוש המשותף, כולן בעורף המבנה הקדמי, שתיים פונות לכיוון משטח הדק ושתיים מכוונות לעבר גרמי המדרגות המשותפים.

53. לא באה לפניי טענה כי מי מהמצלמות פונה אל עבר שטח פרטי של מי מבעלי הדירות בבית או מתחקה אחר צעדיו של בעל דירה כלשהו בתחום יחידתו.

54. תופעת הצבתן של מצלמות אבטחה ברכוש המשותף הפכה לאחרונה לחזון נפוץ. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, מצלמות אבטחה מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים, וחיוניותן של מצלמות אלה לשם הגנה על הרכוש ועל הביטחון ידועה. אף במקרה דנן, הצבת המצלמה על ידי הנתבעת נועדה לאפשר לה לממש את זכות היסוד שלה להגן על קניינה.

55. סוגית התקנת מצלמות ברכוש המשותף מצריכה הכרעה בשאלות לא פשוטות של זכויות יסוד, הן מתחום ההגנה על הקניין, והן מתחום ההגנה על הפרטיות. מטבע הדברים, לעיתים, זכויות אלו מתנגשות זו בזו, ויש למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. מובן, כי נקודת איזון זו שונה ממקרה אחד למשנהו, ויש לבחון כל מקרה לגופו וכל מאורע בהתאם לנסיבותיו.

56. פרק ו' לחוק המקרקעין הוא הפרק העוסק בבתיים המשותפים נועד להסדיר את הזכויות שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות כתוצאה מהיותם "שותפים על כורכם" בחלקים שונים בבית המשותף. ככלל, חוק המקרקעין מעניק לכל בעל דירה מקסימום זכויות בקניינו, אך גם מחייב אותו למקסימום ההתחשבות בקניינו של שכנו. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדרים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם.
57. שני עקרונות בסיסיים ביחסי בעלי הדירות בבית המשותף בנוגע לרכוש המשותף, מצויים בסעיף 55 לחוק המקרקעין ובסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק.
58. סעיף 55 לחוק מבהיר כי הבעלות ברכוש המשותף היא של כל בעלי הדירות, תוך שהוא קובע כי: **"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף..."**.
- סעיף 2(א) לתוספת הראשונה קובע כאמור לעיל כי שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו מצריכים קבלת הסכמה של האסיפה הכללית.
59. מהוראות חוק אלו עולה כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע בו אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.
60. יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא כי לא כל שימוש ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. בשורה של פסקי דין שבראשה פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, 648 (1974), נקבע כי שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, וממילא אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. כך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל: **"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים"**.
61. הלכה זו עולה בקנה אחד עם ההוראה בסעיף 31(א) לחוק המקרקעין (החלה גם על בתים משותפים מכח סעיף 53 לחוק), לפיה: **"באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים – (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר"**.
62. הנה כי כן, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.
63. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק ייחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. וראו בעניין את דבריו של איזנשטיין בעמ' 101.
64. כאמור, השאלה מהו שימוש סביר היא שאלה תלוית זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבן ותפקודן של המצלמות, את הפגיעה שנגרמת לבעלי הדירות בבית, ואת הטעם להצבתן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. בענייננו, עסקינן בהצבת מצלמות שהותקנו ברכוש המשותף ולא נטען כי הן מכוונות או צופות לעבר שטחים פרטיים. מחד, אין חולק כי הנתבעת לא קיבלה את הסכמת האסיפה הכללית להצבת המצלמות, אך מן העבר השני, אין ספק כי הצבת המצלמות על ידי הנתבעת מספקת לה הגנה וביטחון, אינה מונעת שימוש דומה מיתר בעלי הדירות בבית, ואינה פוגעת בפרטיות התובעים ביחידה שבבעלותם.
66. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 אוסר על פגיעה בפרטיות. על פי חוק זה פגיעה בפרטיות היא, בין היתר, "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד".
67. כיום מותקנות מצלמות רבות ברשות הרבים, בקניונים, בחנויות, בכבישים ובמקומות נוספים רבים ללא שהדבר מהווה פגיעה בפרטיות המצולמים, בהיותן עולות בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הפרטיות.
68. היות ולא נטען, וממילא לא הוכח, כי המצלמות מצלמות מופנות כלפי חלונות ופתחים בדירות מי מבעלי הדירות בבית או כלפי שטחים צמודים לא מצאתי כי התקנתן מהווה פגיעה בפרטיות, ומשכך, אינני מוצאת להורות על הסרתן.
69. ערה אני לכך שקיימות מספר גישות בקרב המפקחים ביחס להתקנת מצלמות ברכוש המשותף, חלקם סבורים כי יש לקבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית, וחלקם סבורים כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, כל אימת שהמצלמה אינה מכוונת לשטח פרטי או פוגעת בפרטיות בעל דירה בשטח פרטי. כפי שפורט לעיל, נמנית אני עם האחרונים.

סוף דבר –

70. לא תומצא לתובעים 4 ו-5 בתוך 30 ימים מהיום הסכמת משפחת בנדר להרחבת המחסן והחנות כאמור לעיל, ייהרסו תוספות בניה אלו בתוך 60 ימים מהיום.
71. תומצא לתובעים 4 ו-5 הסכמת משפחת בנדר, כאמור לעיל, תהיה רשאית הנתבעת לפעול לקבלת היתר בניה להרחבת המחסן והחנות בתוך שנה מהיום. כל הרחבה מבין השתיים שלא יתקבל לגביה היתר בניה בתוך שנה מהיום תיהרס עד ליום 20.6.2027 על ידי הנתבעת, אשר תשיב את המצב לקדמותו. חלקי הבניה לגביהם יינתן היתר בניה, יחול לגביהם האמור לעיל בסעיפים 37-38.
72. המדרגות, משטח הדק והפרגולה יפורקו על ידי הנתבעת אשר תשיב את המצב לקדמותו, ככל שלא תצליח לקבל את הסכמת האסיפה הכללית מקרב בעלי הדירות במבנה הקדמי בתוך 60 ימים מהיום.
73. סגירת קומת העמודים בסמוך למשרד תיהרס ככל שהנתבעת לא תקבל את אישור האסיפה הכללית מקרב בעלי הדירות במבנה הקדמי בתוך 60 ימים מהיום.
74. לא מצאתי להורות על סילוק המצלמות שהתקינה הנתבעת.

הוצאות ההליך –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/213/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

75. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי להוצאות שהוציא לשם קידומו. תכליתה של פסיקה זו היא למנוע חסרון כיס מהזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק, ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק. העיקרון הוא כי הוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו. ראו ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 11-9 (נבו, 28.12.2020).
76. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).
77. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.
78. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.
79. **ובמיושם לענייננו** – התביעה התקבלה. אמנם מצאתי ליתן לנתבעת הזדמנות לתקן מחדליה טרם שתבוצע הריסה גורפת, משמעותית, ופוגעת בצורה משמעותית בעסקיה של הנתבעת, בשים לב לכך שהתרשמתי כי קבלת הסכמה קניינית אפשרית על ידי הנתבעת, אך לא ניתן להתעלם מהעובדה כי הנתבעת פעלה באופן שרירותי, כבעלת הבית כולו, ביצעה הרחבות ושינויים רבים ברכוש המשותף לכל בעלי הדירות במבנה הקדמי, ללא היתרי בניה וללא שקיבלה לכך הסכמות, תוך שהיא מנכסת לעצמה שטחים מהרכוש המשותף, ומחליטה על דעת עצמה בלבד מה ייטיב עם כלל בעלי הדירות. על מנת שלא ייצא חוטא נשכר, מוצאת אני לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט על הצד הגבוה. אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות תובעים 4 ו-5 בסך כולל של 25,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (2.4.2025) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן היום כ' באייר התשפ"ו (07.05.26) בהעדר הצדדים

על ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/213/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**